

**HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN
VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN
HÀNH NGHỀ NĂM 2013**

**ĐỀ THI VIẾT
MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ
VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP**

(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm)

- a) Các đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005?
- b) Những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp có quyền góp vốn vào công ty để công ty kinh doanh hay không? Có trường hợp nào bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp đồng thời bị cấm góp vốn vào công ty?

Câu 2: (2 điểm)

Phân tích các hình thức ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2005? Vì sao pháp luật đầu tư qui định chế độ ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư?

Câu 3 (2 điểm)

Công ty ABC là một công ty hợp danh được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp (2005), trong đó Hùng, Yến, Oanh, Hạnh, Hương là các thành viên hợp danh, còn Hải là thành viên góp vốn.

Sau một thời gian hoạt động, nội bộ công ty ABC nảy sinh một số sự kiện ngoài dự kiến.

Yêu cầu

Anh/Chị cho biết ý kiến của mình về tư cách thành viên công ty của các thành viên và sự tồn tại của công ty khi xảy ra các sự kiện sau:

1. Hùng bị mất năng lực hành vi dân sự và Oanh xin rút vốn.
2. Yến và Hải mất năng lực hành vi dân sự, Hạnh bị chết do tai nạn giao thông.

Câu 4 (2 điểm)

Ngày 11/02/2012, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên AB ký hợp đồng bán gạo cho công ty cổ phần C.

Hợp đồng giữa công ty TNHH AB với Công ty cổ phần C có những điều khoản sau:

- Số lượng: 2 tấn gạo
- Chất lượng: Theo mẫu Công ty AB đã chào
- Thành tiền: 2 tỷ đồng
- Thời hạn giao hàng vào ngày 1/7/2012 tại kho hàng của công ty AB.
- Thời hạn thanh toán: 10 ngày sau khi nhận hàng, Công ty C phải thanh toán đủ tiền cho Công ty AB



- Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt 30% phần nghĩa vụ bị vi phạm
- Nếu có tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán này thì Trung tâm trọng tài ở Việt Nam có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Đến ngày giao hàng, do không mua được gạo của nông dân nên công ty AB chỉ giao được một tấn gạo.

Luật sư của công ty C đề xuất áp dụng các biện pháp chế tài sau với công ty AB

1. Công ty AB phải thực hiện đúng hợp đồng và yêu cầu công ty AB bồi thường thiệt hại do không giao đủ hàng.
2. Nếu công ty AB không chấp hành chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng thì sẽ bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại.

Yêu cầu

- a. Hãy nhận xét về các hình thức chế tài mà luật sư của công ty AB đã nêu trên
- b. Thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng nói trên có thể thực hiện được không? Vì sao?

Câu 5 (2 điểm)

Ngày 3/9/2012, Tòa án nhân dân tỉnh H đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Kết (trụ sở tại tỉnh H do ông Thành làm giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty). Ngày 3/10/2012 Tòa án nhân dân tỉnh H ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Kết.

Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản phát hiện, trước khi tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Kết, công ty này đã thực hiện một số hành vi sau:

- Ngày 15/5/2012, thanh toán 300 triệu đồng (nợ chưa đến hạn) cho công ty Đại Lợi (trụ sở ở tỉnh B) do em trai ông Thành làm giám đốc.

- Ngày 5/9/2012, thanh toán 1 tỷ đồng (nợ không có bảo đảm và đã đến hạn) cho công ty Chiến Thắng (trụ sở tại tỉnh C).

Yêu cầu:

1. Các hành vi mà công ty trách nhiệm hữu hạn Đoàn Kết đã thực hiện là hợp pháp hay bất hợp pháp? Tại sao?
2. Công ty TNHH Đoàn Kết có bảo lãnh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hương (Giám đốc công ty là con gái ông Thành) vay 1 tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh H. Khoản vay này đã đến hạn phải trả, nhưng công ty TNHH Thanh Hương không thanh toán, mặc dù công ty làm ăn có lãi. Khi tòa án mở thủ tục phá sản đối với công ty TNHH Đoàn Kết, chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh H đề nghị được thanh toán khoản nợ vay 1 tỷ của Công ty TNHH Thanh Hương bằng tài sản thế chấp của công ty TNHH Đoàn Kết (phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh). Yêu cầu của chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh H có căn cứ pháp lý để thực hiện hay không? Tại sao?